

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

2da. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

P. de la C. 840

INFORME POSITIVO

7 de octubre de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad de atender todo asunto dirigido a responder efectivamente a las necesidades de la población y promover el bienestar social en Puerto Rico somete el presente Informe. Luego de realizar la evaluación correspondiente, atemperando la legislación a nuestra realidad actual, se presentan ante este honorable Cuerpo legislativo el Informe Positivo del P. de la C. 840, con enmiendas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 840 tiene el propósito de:

... Para crear la “Ley para Garantizar el Acceso y Trato Digno a Personas con Diversidad en Establecimientos Privados”, a los fines de reforzar las protecciones disponibles para las personas con diversidad y asegurar un trato digno e inclusivo; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto de la Cámara 840, presentado por el representante Robles Rivera, tiene como finalidad crear la “*Ley para Garantizar el Acceso y Trato Digno a Personas con Diversidad en Establecimientos Privados*”. La medida surge de la necesidad de reforzar el marco normativo vigente en Puerto Rico, a fin de asegurar que las personas con diversidad funcional reciban un trato digno, equitativo y libre de discriminación en todo establecimiento privado de acceso público.

Aunque a nivel federal existe el Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y, a nivel local, la Ley 238-2004, conocida como la *Carta de Derechos de*

las Personas con Impedimentos, continúan documentándose situaciones en las que personas con diversidad —en especial aquellas con condiciones del desarrollo como el autismo— enfrentan barreras, prejuicios y actos de exclusión al momento de recibir servicios.

Este proyecto de ley atiende esa realidad mediante la imposición de deberes específicos a los establecimientos privados, la creación de mecanismos accesibles de querellas, y el establecimiento de procesos de fiscalización continua, todo con el objetivo de traducir en la vida diaria los derechos reconocidos en el papel.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA



El P. de la C. 840 establece un marco normativo claro para garantizar que las personas con diversidad funcional puedan desenvolverse con dignidad y equidad en los establecimientos privados abiertos al público. La medida reconoce que la accesibilidad y el respeto no deben limitarse a los servicios provistos por el Estado, sino que deben extenderse también a la esfera privada donde se realizan actividades cotidianas como comprar alimentos, acudir a restaurantes, visitar farmacias o utilizar servicios de entretenimiento.

En este sentido, el proyecto dispone que todo negocio privado de acceso público deberá cumplir con varias obligaciones esenciales. Entre ellas se destaca la implementación de adiestramientos anuales obligatorios para el personal —incluyendo al personal de seguridad— con el fin de capacitarlos en el trato adecuado hacia personas con diversidad, particularmente aquellas con condiciones del desarrollo como el autismo. Estos adiestramientos deberán ser diseñados o validados por entidades especializadas en la materia, lo que asegura que el contenido responda a las mejores prácticas y a la sensibilidad necesaria.

De igual manera, los establecimientos estarán obligados a designar un punto de contacto interno que atienda las querellas por discrimin, así como a establecer mecanismos accesibles para presentar reclamaciones —ya sea en formato digital, físico o mediante asistencia presencial— con un término máximo de quince (15) días laborables para emitir una respuesta escrita. Esta disposición contribuye a que las personas con diversidad cuenten con un canal directo y eficiente para defender sus derechos.

Asimismo, la medida faculta a la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico a realizar auditorías y visitas aleatorias como parte de su rol fiscalizador. Se añade, además, la posibilidad de otorgar una certificación voluntaria de “*Establecimiento Inclusivo*” a aquellos comercios que cumplan con lo dispuesto en la ley, fomentando una cultura de reconocimiento positivo hacia la inclusión.

Por último, el proyecto establece un régimen de multas administrativas de hasta cinco mil dólares (\$5,000) contra aquellos negocios que incumplan con sus disposiciones. Los fondos recaudados se destinarán a programas educativos, talleres y seminarios dirigidos a

los establecimientos privados, así como al fortalecimiento de los recursos de la propia Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos.

RESUMEN DE PONENCIAS

Como parte del análisis de esta medida, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social citó a vista pública para auscultar las opiniones de los sectores y agencias concernidas. A dicha vista comparecieron representantes de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (DPI) y la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), quienes presentaron sus memoriales explicativos y expusieron sus posiciones respecto al alcance de este proyecto.

Asimismo, se recibió el memorial de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la cual solicitó ser excusada de la vista pública.

A continuación, se presentan los comentarios y recomendaciones de las entidades participantes, los cuales han servido de base para la evaluación legislativa de esta Comisión.

Defensoría de las Personas con Impedimentos

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (DPI) presentó su posición respecto al P. de la C. 840, destacando la importancia de la medida como un complemento a la legislación vigente y como una herramienta para atender de forma más efectiva los incidentes de discrimen en establecimientos privados.

En su ponencia, la DPI reconoció que a pesar de la existencia de leyes como la ADA y la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, persisten barreras y actos de exclusión que afectan a las personas con diversidad funcional en su vida diaria. Por tal motivo, respaldó la aprobación de esta medida, al entender que contribuye a garantizar un trato digno y a fomentar la inclusión plena.

La defensoría resaltó la relevancia de que los establecimientos privados ofrezcan adiestramientos obligatorios a su personal, pues ello no solo promueve la sensibilización, sino que también previene incidentes de discrimen y mejora la calidad del servicio a toda la población. Igualmente, destacó el valor de establecer mecanismos accesibles para presentar querellas, ya que ofrecen a las personas con diversidad una vía formal y eficiente para hacer valer sus derechos.

De igual manera, la DPI favoreció la propuesta de facultar a la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos a realizar visitas y auditorías, señalando que ello fortalecerá la capacidad fiscalizadora del Estado y propiciará un cumplimiento real y sostenido de la ley. Finalmente, la Oficina resaltó la conveniencia de crear un reconocimiento de “*Establecimiento Inclusivo*”, al considerarlo un incentivo positivo que puede fomentar la autorregulación y la adopción voluntaria de buenas prácticas inclusivas.

En conclusión, la DPI endosó el P. de la C. 840 y lo consideró un paso firme hacia la equidad y el trato digno de las personas con diversidad funcional, recomendando su aprobación sin reservas.

Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)

La Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) expresó su posición en torno al P. de la C. 840 reconociendo la pertinencia y urgencia de la medida, al atender situaciones de discrimen que todavía enfrentan las personas con diversidad funcional en establecimientos privados. La Oficina resaltó que, pese a la vigencia de leyes como la ADA y la Ley 238-2004, persisten barreras sociales y conductuales que impiden un trato digno y justo.

El Ombudsman recordó que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 1, establece la inviolabilidad de la dignidad humana y la igualdad de todas las personas ante la ley, lo cual debe ser el fundamento de toda legislación sobre esta materia. Destacó, sin embargo, que debe reconocerse la coexistencia con otras normas como la Ley 179-2007 (*Código de Protección y Seguridad de Visitantes, Empleados e Inquilinos de Centros Comerciales*), que contempla el derecho de admisión reservado. Según advirtió, esta prerrogativa no puede extenderse como justificación para excluir a personas con diversidad funcional.

La ponencia subrayó un reto práctico importante: la dificultad de identificar de manera inmediata si una conducta particular de un cliente responde a una condición cognitiva o de salud mental, dado que muchas no son visibles. Señaló que exigir al ciudadano o a su tutor divulgar información médica privada para justificar su conducta atentaría contra el derecho a la intimidad. Por ello, recomendó que la aplicación de la medida tenga cuidado en balancear la protección contra el discrimen con la salvaguarda de los derechos constitucionales.

En cuanto al esquema sancionador, la Oficina observó que depender exclusivamente de multas de hasta \$5,000 podría generar resistencia entre pequeños comerciantes. Argumentó que en muchos casos el incumplimiento no obedece a un ánimo discriminatorio, sino a desconocimiento o falta de recursos. En consecuencia, propuso que la ley contemple medidas correctivas intermedias, tales como advertencias, adiestramientos adicionales o recertificaciones, reservando las multas para casos de reincidencia o discrimen evidente.

Finalmente, el Ombudsman concluyó que la medida constituye una acción legislativa loable y necesaria, siempre que se implemente con un enfoque de educación, sensibilización y colaboración, más allá del carácter punitivo. Reiteró además la disposición de la Oficina a colaborar en la implantación de esta política pública, con el objetivo de lograr que todas las personas con diversidad funcional gocen plenamente del trato digno y respetuoso que garantiza la Constitución.

Posteriormente, la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) remitió a esta Comisión un informe suplementario de enmiendas en el cual propuso disposiciones

específicas para fortalecer la implementación del P. de la C. 840. Entre sus recomendaciones, incluyó la creación de un protocolo escrito con criterios objetivos de intervención, la capacitación del personal en principios de confidencialidad y técnicas de manejo inmediato, la designación de un responsable en cada establecimiento para atender situaciones con respeto, y la obligación de agotar medidas previas a la expulsión de un cliente, reservando esta solo para casos de riesgo real e inmediato. Asimismo, sugirió la creación de módulos de adiestramiento en línea gratuitos avalados por la Defensoría de las Personas con Impedimentos, y la adopción de un esquema sancionador escalonado que contemple avisos de incumplimiento, medidas correctivas y mediación breve, reservando la imposición de multas máximas únicamente para casos de reincidencia o negativa a cumplir.

Asociación de Bancos de Puerto Rico

La Asociación de Bancos de Puerto Rico presentó memorial explicativo en el que expresó su oposición al P. de la C. 840. Si bien reconoció la importancia del tema y la sensibilidad de atender a las personas con diversidad, sostuvo que el proyecto resulta redundante e innecesario, ya que la materia se encuentra plenamente cubierta por leyes federales y locales, principalmente el Título III de la Ley ADA y la Ley 238-2004, Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos.

La Asociación destacó que los bancos han cumplido históricamente con sus obligaciones en virtud de estas normas, adoptando protocolos, procedimientos de accesibilidad, adiestramientos y auditorías de cumplimiento. A su entender, el problema real radica en la falta de fiscalización efectiva de las leyes vigentes, más que en la ausencia de un marco legal adecuado.

Asimismo, cuestionaron la vaguedad e imprecisión del proyecto en cuanto a conceptos como “trato digno” o “conducta respetuosa e inclusiva”, señalando que, al no estar definidos con claridad, se deja en manos de la administración un margen demasiado amplio de discreción para imponer penalidades. Enfatizaron que el proyecto impondría costos adicionales a las instituciones financieras al requerir adiestramientos y personal de contacto para querellas, cuando tales obligaciones ya se contemplan en la Ley ADA.

Finalmente, la Asociación reiteró su oposición a la aprobación del P. de la C. 840, entendiendo que la solución está en fortalecer los mecanismos de cumplimiento y fiscalización de las leyes existentes, no en crear una legislación paralela que pueda generar cargas adicionales sin aportar beneficios concretos

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Luego de evaluar el contenido del P. de la C. 840, así como las ponencias, memoriales explicativos y los comentarios vertidos en la vista pública, concluimos que esta medida constituye un paso afirmativo y necesario para garantizar el acceso y el trato digno de las personas con diversidad funcional en establecimientos privados.

Reconocemos que existen preocupaciones relacionadas con la situación financiera y los recursos necesarios para su implantación. No obstante, entendemos que no podemos

supeditar el cumplimiento de una ley loable y de alto interés social a la alegada falta de fondos. Nos corresponde, como Estado, realizar los ajustes administrativos necesarios en cada agencia pública para asegurar el cumplimiento de esta política pública.

Tomamos nota de la oposición de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la cual planteó que la medida es redundante con las disposiciones de la Ley ADA y la Ley 238-2004, y que podría generar cargas adicionales a las instituciones financieras. Sin embargo, no compartimos dicha postura, por entender que las disposiciones de este proyecto no duplican la legislación vigente, sino que la refuerzan y viabilizan su cumplimiento en la práctica cotidiana, atendiendo situaciones concretas de discrimen que persisten en la sociedad.

Reiteramos la pertinencia y urgencia de la aprobación de esta medida, cuyo fin primordial es salvaguardar la dignidad y los derechos de una población particularmente vulnerable.

Por todo lo antes expuesto, recomendamos la aprobación del P. de la C. 840, con informe positivo y con enmiendas, de manera que la nueva ley se convierta en un instrumento efectivo para promover la equidad, la inclusión y el respeto hacia todas las personas en nuestra sociedad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. de la C. 840, con enmiendas en el entirillado electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,



Hon. Ricardo R. Ocasio Ramos

Presidente

Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

2da. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 840

5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presentado por el representante *Robles Rivera*

Referido a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social

LEY



Para crear la “Ley para Garantizar el Acceso y Trato Digno a Personas con Diversidad en Establecimientos Privados”, a los fines de reforzar las protecciones disponibles para las personas con diversidad y asegurar un trato digno e inclusivo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aunque existen leyes como el Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y a nivel local la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como “la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, continúan ocurriendo casos donde personas con condiciones del desarrollo, como el autismo, son discriminadas en establecimientos privados abiertos al público.

En el caso de la Ley 238, antes mencionada, se establecen los derechos que le asisten a las personas con impedimento en Puerto Rico y se establecen las obligaciones del Estado.

Este proyecto busca reforzar esas protecciones y establecer medidas claras que aseguren un trato digno, adiestramiento adecuado para empleos, mecanismos accesibles para presentar querellas, y una fiscalización efectiva y continua por parte de los establecimientos privados. Los derechos no pueden quedarse en el papel; tienen que sentirse en la vida real.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título

Esta Ley se conocerá como la "Ley de Acceso y Trato Digno en Establecimientos Privados".

Artículo 2.- Definiciones

A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación:

- a) Persona con diversidad: Toda persona que tiene un impedimento físico, mental o sensorial que limita sustancialmente una o más actividades esenciales de su vida; tiene un historial o récord médico de impedimento físico, mental o sensorial; o es considerada que tiene un impedimento físico, mental o sensorial, conforme la definición contenida en el Artículo 2 de la Ley 238-2004, según enmendada. ~~Toda persona que tenga una limitación física, sensorial, mental o del desarrollo que afecte una o más actividades principales de la vida.~~
- b) Establecimiento privado de acceso público: Cualquier negocio o instalación privada accesible a clientes o visitantes, como, y sin limitarse a, supermercados, farmacias, restaurantes, centros comerciales, tiendas, entre otros.
- c) Trato digno: Conducta respetuosa, inclusiva, libre de prejuicio o discriminación, que garantice la equidad en la prestación de servicios.
- d) Adiestramiento: Capacitación ~~formal~~ ofrecida a los empleados de los Establecimientos Privados de Acceso Público, en coordinación con entidades

especializadas o con la Defensoría de las Personas con Impedimentos, para educar sobre cómo interactuar adecuadamente con personas con diversidad funcional.

Artículo 3.- Política Pública

El Gobierno de Puerto Rico reconoce como política pública el derecho de toda persona con diversidad a recibir un trato igualitario, digno y libre de discriminación en cualquier establecimiento privado abierto al público.

Artículo 4.- Deberes y Responsabilidades de los Establecimientos Privados

Todo negocio privado de acceso público deberá:

- a) Ofrecer adiestramientos anuales obligatorios a su personal –incluyendo seguridad– sobre cómo interactuar con personas con diversidad, particularmente con condiciones del desarrollo como el autismo. Estos adiestramientos deberán estar ~~diseñados o~~ validados por entidades expertas en el tema o por la Defensoría de Personas con Impedimentos.
 - b) Colocar letreros visibles que indiquen su compromiso con la inclusión y los derechos de las personas con diversidad.
 - c) Nombrar a una persona como punto de contacto interno para recibir y atender querellas relacionadas a trato discriminatorio contra personas con diversidad.
 - d) Implementar mecanismos accesibles para presentar querellas, tales como formularios en línea, buzones físicos, número telefónico o asistencia presencial.
- El negocio tendrá un máximo de 15 días laborables para ofrecer respuesta escrita resolviendo o disponiendo de la querella presentada.

1 e) Participar de auditorías o visitas aleatorias realizadas por la Oficina de
2 Protección y Defensa Defensoría de las Personas con Impedimentos de Puerto
3 Rico.

4 f) Preparar y tener disponible un protocolo escrito con criterios objetivos de intervención.

5 g) Anualmente deberán adiestrar a todo el personal en técnicas inmediatas y principios de
6 confidencialidad.

7 Artículo 5.- ~~Certificado de cumplimiento expedido por la Oficina de Protección y~~
8 ~~Defensa~~ Deberes de la Defensoría de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico.

9 La Defensoría de las Personas con Impedimentos elaborará un curso en línea que funcionará
10 como guía y adiestramiento.

11 Los establecimientos privados que se encuentren en cumplimiento con esta Ley,
12 ~~podrán obtener un reconocimiento voluntario o~~ obtendrán una certificación de
13 “Establecimiento Inclusivo” que los identifique públicamente como comprometidos con
14 la accesibilidad y la equidad. Dicha certificación será emitida por parte de la Defensoría de las
15 Personas con Impedimentos.

16 Artículo 6.-Penalidades.

17 Cualquier establecimiento privado que incumpla con las disposiciones de esta Ley
18 será notificado por escrito de tal incumplimiento. Si sobre el mismo incumplimiento se emitieren
19 dos (2) notificaciones consecutivas, el establecimiento quedará sujeto a la imposición de una multa
20 administrativa que no excederá de cinco mil dólares (\$5,000). ~~sancionado con una pena de~~
21 ~~multa que no excederá cinco mil (5,000) dólares.~~

1 Los fondos recaudados por concepto de multas ingresarán a una cuenta especial de la
2 ~~Oficina de Protección y Defensa~~ Defensoría de las Personas con Impedimentos de Puerto
3 Rico y serán utilizados para realizar campañas educativas, charlas, talleres y seminarios
4 a los Establecimientos Privados, y para el fortalecimiento de recursos de dicha Oficina
5 para cumplir con su responsabilidad fiscalizadora.

6 Artículo 7.-Reglamentación.

7 La ~~Oficina de Protección y Defensa~~ Defensoría de las Personas con Impedimentos de
8 Puerto Rico adoptará la reglamentación que estime necesaria y conveniente para dar
9 cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.

 10 Artículo 8.- Vigencia.

11 Esta Ley entrará en vigor ciento ochenta días (180) ~~noventa (90)~~ días después de su
12 aprobación.